



CITTA' DI SILVI

STATUTO COMUNALE

APPROVATO CON DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

- **N° 15 DEL 20 MARZO 2000**
- **N° 40 DEL 15 MAGGIO 2000**

Publicato all'Albo Pretorio del Comune di Silvi dal 07.06.2000 e per trenta giorni consecutivi ai sensi dell'art. 4, comma 4, della legge n. 142/1990, come sostituito dall'art. 1, comma 3, legge n. 265/1999

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

- **N. 41 DEL 13 GIUGNO 2013**

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- **N. 13 DEL 14 MARZO 2018**

INDICE

TITOLO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 – Il Comune di Silvi
- Articolo 2 – Il territorio, la sede, lo stemma
- Articolo 3 – Principi e criteri ispiratori dell'azione del Comune. Pari opportunità.
- Articolo 4 – Funzioni del Comune
- Articolo 5 – I compiti del Comune per i servizi di competenza statale e regionale
- Articolo 6 – Sviluppo economico
- Articolo 7 – I minori
- Articolo 8 – I cittadini e le istituzioni
- Articolo 9 – Programmazione e cooperazione

TITOLO SECONDO - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

Articolo 10 – Organi di governo

CAPO I - Consiglio Comunale

- Articolo 11 – Competenze del Consiglio
- Articolo 12 – Funzionamento del Consiglio
- Articolo 13 – Presidenza del Consiglio
- Articolo 14 – Competenze del Presidente
- Articolo 15 – Revoca del Presidente
- Articolo 16 – Linee programmatiche
- Articolo 17 – Durata del Consiglio Comunale
- Articolo 18 – Consiglieri comunali
- Articolo 19 – Doveri del consigliere
- Articolo 20 – Diritti del consigliere
- Articolo 21 – Dimissioni del consigliere
- Articolo 22 – Indennità
- Articolo 23 – Tutela
- Articolo 24 – I gruppi consiliari
- Articolo 25 – Conferenza dei Capigruppo
- Articolo 26 – Commissioni

CAPO II - Sindaco e Giunta Comunale

- Articolo 27 – Sindaco
- Articolo 28 – Attribuzione di amministrazione
- Articolo 29 – Attribuzione di vigilanza
- Articolo 30 – Mozione di sfiducia
- Articolo 31 – La Giunta Comunale
- Articolo 32 – Composizione e Presidenza
- Articolo 33 – Nomina della giunta
- Articolo 34 – Decadenza degli assessori
- Articolo 35 – Funzionamento della Giunta Comunale
- Articolo 36 – Attribuzioni della Giunta
- Articolo 37 – Deliberazioni d'urgenza della Giunta

Articolo 38 – Norme comuni agli organi

TITOLO III – PARTECIPAZIONE

Articolo 39 – Partecipazione popolare

Articolo 40 – Associazionismo

Articolo 41 – Diritti delle Associazioni

Articolo 42 – Contributi alle Associazioni

TITOLO IV - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI CIVILI

SEZIONE I - Riunioni, assemblee, consultazioni

Articolo 43 – Consultazioni

Articolo 44 – Forum dei cittadini

Articolo 45 – Istanze, petizioni, proposte

SEZIONE II - Iniziative popolari

Articolo 46 – Referendum

Articolo 47 – Azione popolare

Articolo 48 – Pubblicità degli atti amministrativi

SEZIONE III - Forme di accesso dei cittadini all'informazione e ai procedimenti amministrativi

Articolo 49 – Diritto di informazione e di accesso

SEZIONE IV - Difensore Civico Territoriale

Articolo 50 – Difensore Civico Territoriale

TITOLO V - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

CAPO I - I servizi

Articolo 51 – Servizi pubblici comunali

CAPO II - Forme associative e di cooperazione accordi di programma

Articolo 52 – Convenzioni

Articolo 53 – Consorzi

Articolo 54 – Accordi di programma

TITOLO VI - UFFICI E PERSONALE

Articolo 55 – Organizzazione degli uffici

Articolo 56 – Ordinamento del personale

Articolo 57 – Diritti e doveri del personale

Articolo 58 – Responsabili degli uffici e dei servizi

Articolo 59 – Nomina dei responsabili degli uffici
Articolo 60 – Collaborazioni esterne
Articolo 61 – Ufficio d'indirizzo e di controllo

CAPO I - Il Segretario Generale

Articolo 62 – Segretario Generale
Articolo 63 – Funzioni del Segretario Generale
Articolo 64 – Il Vicesegretario Generale

TITOLO VII - FINANZA E CONTABILITA'

Articolo 65 – Ordinamento
Articolo 66 – Attività finanziaria del Comune
Articolo 67 – Amministrazione dei beni comunali
Articolo 68 – Contabilità comunale: il bilancio
Articolo 69 – Rendiconto della gestione
Articolo 70 – Attività contrattuale
Articolo 71 – Collegio dei Revisori dei Conti
Articolo 72 – Tesoreria
Articolo 73 – Controllo economico della gestione

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 74 – Lo Statuto
Articolo 75 – Procedura di adozione, modificazione e abrogazione dello Statuto
Articolo 76 – Interpretazione dello Statuto
Articolo 77 – Regolamenti
Articolo 78 – Albo Pretorio
Articolo 79 – Pubblicazione ed esecutività degli atti
Articolo 80 – Norma finale

TITOLO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Il Comune di SILVI

1. Il Comune di SILVI è un Ente autonomo territoriale disciplinato dai principi fissati dalle leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni, e dalle norme del presente Statuto.
2. Il Comune è dotato di autonomia statutaria, normativa, organizzativa, amministrativa, impositiva e finanziaria. L'autonomia impositiva potrà tenere conto delle esigenze delle categorie di persone che si trovano in condizioni di particolare bisogno.
3. Il Comune di Silvi è insignito del titolo di "Città." con DPR del 04.09.1996.

4. Il Comune tutela la sua denominazione, che può essere modificata con l'osservanza delle norme di cui all'art. 133 della Costituzione e nel rispetto delle norme contenute nel presente Statuto.

Art. 2

Il territorio, la sede, lo stemma

1. Il territorio in cui il Comune esplica le proprie funzioni e l'attività amministrativa è costituito dai terreni circoscritti alle mappe catastali nn. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21 confinanti a Nord con il Comune di Pineto (TE), a Sud con il Comune di Città S. Angelo (PE), ad Est con il Mare Adriatico, ad Ovest con i Comuni di Atri (TE), e Città S. Angelo (PE).

2. La circoscrizione territoriale può essere modificata con legge della Regione, a condizione che la popolazione sia sentita ed esprima la propria volontà nelle forme previste dalla legge regionale.

3. Il territorio di cui al primo comma comprende le frazioni di:

- a) Silvi Marina, capoluogo nella quale è istituita la sede del Comune, dei suoi organi istituzionali e degli uffici;
- b) Silvi (centro storico);
- c) Pianacce;
- d) San Silvestre;
- e) Santo Stefano.

4. Lo stemma e il gonfalone concessi con Decreto Presidenziale del 19.09.1996 sono conformi ai bozzetti allegati che, con le rispettive descrizioni, formano parte integrante dello Statuto.

5. L'uso dello stemma da parte di associazioni ed Enti operanti nel Comune, può essere autorizzato con deliberazione della Giunta Comunale.

6. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono, di norma, nella sede comunale. In casi eccezionali o per particolari esigenze temporanee, il Consiglio può riunirsi anche in altri luoghi.

7. La modifica della denominazione delle frazioni, delle borgate o della sede comunale può essere deliberata dal Consiglio comunale, previa consultazione popolare.

Art. 3

Principi e criteri ispiratori dell'azione del Comune. Pari opportunità.

1. Il Comune fonda la propria azione sui principi di libertà, di uguaglianza, di solidarietà e di giustizia indicati dalla Costituzione e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che ne limitano la realizzazione; in particolare ispira la propria attività ai valori fondamentali della persona umana, alla solidarietà, alla difesa della vita e della famiglia.

2. Opera al fine di conseguire il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica, sociale e culturale, e promuove iniziative in materia di assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone in situazione di handicap.

3. Nell'ambito delle proprie competenze il Comune si impegna al superamento delle discriminazioni esistenti tra i sessi, promuovendo misure tendenti a creare effettive condizioni di pari opportunità della donna e determinando, anche con specifiche azioni positive, condizioni di pari opportunità sul lavoro e di rappresentanza istituzionale. A tal fine, nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi potrà essere rappresentato in misura superiore a due terzi. L'elettore esprimerà il proprio voto tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta, con facoltà di esprimere una o due preferenze, per non più di due candidature della lista da lui votata. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidature di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza.

4. Riconosce e garantisce la partecipazione delle formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità umana, sostiene il libero svolgimento della vita sociale dei gruppi, delle istituzioni della comunità locale e favorisce lo sviluppo delle associazioni democratiche e delle organizzazioni di volontariato.

5. Riconosce la funzione ed il ruolo delle organizzazioni sindacali.

6. Il comune ispira altresì le proprie azioni ai seguenti criteri e principi:

- a) la tutela e la promozione dei diritti dei cittadini;



Per copia conforme
P. IL SEGRETARIO GENERALE
della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Presidente della Repubblica

VISTA la domanda con la quale il Sindaco di Silvi chiede la concessione di uno stemma e di un gonfalone per uso di quella Città;
VISTI gli atti prodotti a corredo della domanda stessa;
VISTI i RR.DD. 7 giugno 1943, nn. 651 e 652;
SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri:

DECRETA:

Sono concessi alla Città di Silvi, in provincia di Teramo, uno stemma ed un gonfalone descritti come appresso:

STEMMA: d'azzurro, al castello d'oro, murato di nero, il fastigio privo di merli, munito di tre torri merlate alla guelfa di quattro, la torre centrale più alta e più larga, chiuso e finestrato di cinque, due finestre sotto il fastigio, tre nelle torri, di rosso, esso castello fondato sulla pianura di verde, fluttuosa di argento, accompagnato da due piante di liquirizia, al naturale, una a destra, l'altra a sinistra, con sette rami ciascuna, tre a destra, tre a sinistra, uno alla sommità, nodrite nella pianura. Sotto lo scudo su lista bifida e svolazzante di azzurro, il motto, in lettere maiuscole di nero, OLIM CASTRUM SILVII. Ornamenti esteriori da Città.

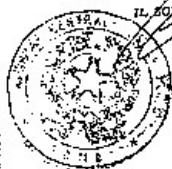
GONFALONE: drappo partito di rosso e di azzurro, riccamente ornato di ricami d'oro e caricato dallo stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in oro, recante la denominazione della Città. Le parti di metallo ed i cordoni saranno dorati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto dei colori del drappo, alternati, con bullette dorate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma della Città e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'oro.

Il presente decreto sarà debitamente trascritto.

Dato a ROMA Addì 19 SET. 1936

Indro Montanelli

Trascritto nel REGISTRO ARALDICO
dell'Archivio Centrale dello Stato
addì 10 OTT. 1936
IL SOVRINTENDENTE



Registrato nel registro
dell'Ufficio Araldico
addì 25-10-1936
Reg. anno 1936, Pag. n. 75

CITTA' DI SILVI



